REVERSOYA: PLATAFORMA DE REVERSIÓN DE PAGO, RETRACTO Y RECLAMACIÓN DE CONSUMO

Documento Ejecutivo: Producto Legal en Colombia

1. NOMBRE, LOGO Y ESLOGAN

Nombre: ReversoYa. **Logo:** Escudo institucional acompañado de una flecha circular de retorno que simboliza la protección legal del comprador y la restitución íntegra del dinero a su cuenta de origen. **Eslogan:** *«Tu plata de vuelta por ley, sin rogarle al comercio»*.

2. PROBLEMA JURÍDICO, DERECHOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

En Colombia se procesan más de 370 millones de transacciones digitales al año (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico). Cuando un comercio electrónico o tienda en redes sociales no entrega el pedido en el plazo pactado, envía un producto defectuoso, realiza un cobro duplicado o cuando una aerolínea sobrevende un vuelo, el consumidor suele enfrentarse a cuatro respuestas improcedentes: la imposición de bonos de cambio en lugar de dinero efectivo, el traslado de la responsabilidad a la empresa transportadora, la exclusión de garantía por tratarse de bienes en descuento y la exigencia de plazos de espera de 45 a 60 días hábiles. Dado que los honorarios de un abogado particular ($400.000 a $800.000 COP) superan el valor promedio de estas compras ($80.000 a $900.000 COP), la mayoría de los ciudadanos desiste de reclamar.

Esta situación vulnera de forma directa el marco constitucional y legal colombiano: (i) el **artículo 78 de la Constitución Política** (protección de los consumidores y responsabilidad de productores y comercializadores) y el **artículo 229 de la Constitución** (acceso efectivo a la administración de justicia), en armonía con las **Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor (Resolución A/RES/70/186)**; (ii) el **Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011)** en sus **artículos 7 y 8** (garantía legal obligatoria), **artículo 43** (ineficacia de pleno derecho de cláusulas abusivas que limiten la garantía), **artículo 47** (derecho de retracto en 5 días hábiles con devolución en dinero efectivo), **artículo 50 literal h** (responsabilidad directa de entrega material), **artículo 51** (reversión del pago en compras por medios electrónicos) y **artículos 58 y 61** (acción jurisdiccional de protección al consumidor y multas de la SIC hasta por 2.000 SMLMV); (iii) el **Decreto 587 de 2016** (compilado en el Capítulo 51 del Decreto 1074 de 2015, artículos 2.2.2.51.1 a 2.2.2.51.13), que obliga al banco emisor o pasarela a reversar el 100% del pago dentro de los **15 días hábiles** siguientes si el comprador notifica dentro de los primeros **5 días hábiles**; (iv) la **Ley 527 de 1999** sobre validez probatoria de mensajes de datos; y (v) los **Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC 3 de la Aerocivil)**, que ordenan el reembolso del 100% del tiquete más una compensación mínima del 30% del valor del trayecto en sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea.

3. PÚBLICO OBJETIVO

En el segmento ciudadano (B2C), la solución está dirigida a personas mayores de edad en Colombia (principalmente entre los 18 y 55 años, estratos 2 al 5) que adquieren bienes, servicios o tiquetes aéreos por internet, Instagram o WhatsApp empleando medios de pago electrónico como PSE, Nequi, Daviplata o tarjetas débito y crédito, con cuantías habituales entre $80.000 y $4.000.000 COP. En el segmento institucional (B2B), se dirige a comercios electrónicos y pasarelas de pago que requieren gestionar retractos, garantías y reversiones de manera oportuna para evitar demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y sanciones administrativas.

4. SOLUCIÓN Y FLUJO DE PANTALLAS

ReversoYa articula los derechos del consumidor con el procedimiento administrativo y jurisdiccional mediante una aplicación web guiada en cuatro pasos: **Paso 1 (Datos de la compra y cálculo del plazo de 5 días hábiles):** el usuario elige la causal (no entrega, producto defectuoso o retracto, cobro doble o sobreventa aérea), registra el valor en pesos colombianos, el medio de pago y la entidad financiera; el sistema verifica si está dentro de los 5 días hábiles del artículo 2.2.2.51.4 del Decreto 1074 de 2015 para ordenar la reversión bancaria o si procede la vía jurisdiccional ante la SIC (artículo 58 de la Ley 1480). **Paso 2 (Auditoría de respuestas del comercio y soportes probatorios):** el usuario selecciona o transcribe la respuesta recibida del proveedor; la herramienta identifica las normas vulneradas y calcula la huella digital SHA-256 de los comprobantes conforme a la Ley 527 de 1999. **Paso 3 (Generación de los tres documentos formales):** el sistema redacta automáticamente (1) la Solicitud Formal de Reversión de Pago dirigida al banco o billetera emisora con los requisitos taxativos del artículo 2.2.2.51.3 del Decreto 1074 de 2015, (2) la Reclamación Directa al proveedor (requisito de procedibilidad del artículo 58 numeral 5 de la Ley 1480) y (3) el formato de Demanda de Protección al Consumidor ante la SIC o reclamo aeronáutico RAC 3. **Paso 4 (Guía de radicación y control de los 15 días hábiles):** presenta el instructivo de radicación y el cronograma que controla el término legal de 15 días hábiles para el desembolso bancario (artículo 2.2.2.51.5).

5. PROPUESTA DE VALOR Y DIFERENCIACIÓN EN COLOMBIA

Frente a las alternativas existentes en el país, ReversoYa se diferencia por activar directamente la obligación legal de reembolso a cargo de la entidad financiera emisora: (i) a diferencia de *SIC Facilita*, que solo opera con comercios registrados voluntariamente y no cubre tiendas informales en redes sociales ni vincula al banco del comprador, ReversoYa dirige la orden al emisor del instrumento de pago (PSE, Nequi o tarjeta); (ii) frente a los formularios bancarios ordinarios, que suelen tramitar los reclamos únicamente como fraude de tarjeta y rechazar controversias por falta de entrega o pagos vía PSE, ReversoYa invoca expresamente el artículo 2.2.2.51.3 del Decreto 1074 de 2015 que impide dicho rechazo; y (iii) frente a las páginas que solo redactan derechos de petición dirigidos al vendedor incumplido, ReversoYa integra simultáneamente la notificación al comercio, la orden vinculante al banco y el expediente para la SIC.

6. MODELO DE NEGOCIO

El modelo de ingresos opera en tres niveles sin descontar comisiones sobre el dinero recuperado por el consumidor: (1) **Nivel gratuito de autogestión ($0 COP):** cualquier ciudadano puede utilizar el verificador de plazos, analizar las respuestas del comercio y descargar manualmente los tres oficios formales sin costo; (2) **Tarifa plana por radicación asistida ($19.900 COP por caso):** pago único que cubre la remisión electrónica certificada simultánea al comercio, a la entidad financiera y a la SIC junto con el seguimiento de los 15 días hábiles (un costo 95% menor al de un abogado particular); y (3) **Suscripción mensual B2B SaaS ($290.000 a $1.200.000 COP/mes):** licencia para comercios electrónicos y pasarelas de pago que integran la gestión temprana de retractos y garantías para evitar litigios y multas administrativas.